



PUTUSAN

Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NERI DIANSYAH Bin SARKOWI**;
Tempat lahir : Perjaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Doyong RT. 001/004 Kel. Alam Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Hakim PN, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 03 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1936Pid.B/2024/PN Tng tanggal 03 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NERI DIANSYAH BIN SARKOWI terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NERI DIANSYAH BIN SARKOWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu ATM pengganjal yang sudah dimodifikasi dengan cara diikat dengan tali;
 - 1 (satu) potongan tusuk gigi yang sudah dimasukan plastic katembat;
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang sudah disolatip hitam;
 - 2 (dua) lembar kartu ATM Britama warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Niaga warna merah putih;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Permata Bank warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Btn warna biru kuning;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bri-Gpn warna biru;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bni warna abu;
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo A54 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas selempang Mrek Adventure Polo pro star;
 - 1 (satu) potong switer warna biru, putih, coklat & 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi dengan Nomor Kartu : 6019-0050-6534-1351
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pecahan seratus ribu;

Dirampas untuk negara;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tetap pada permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa NERI DIANSYAH BIN SARKOWI bersama dengan EMAN GEDEG (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 bertempat di Minimarket Indomaret Kp. Bulakan Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah "mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 17 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah EMAN GEDEG (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Doyong kota Tangerang dengan tujuan menuju ke Indomaret Bitung untuk mencari mesin ATM yang dapat diganjal slot kartunya oleh mereka. Sesampainya di Indomaret Bitung karena gerak terdakwa sudah diketahui oleh karyawan Indomaret tersebut terdakwa bersama dengan EMAN GEDEG (Daftar Pencarian Orang) berpindah tempat ke lokasi selanjutnya di Indomaret Cikupa yang berlatar di Kp. Bulakan RT 007 RW 003 Ds. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang. Di Indomaret Cikupa tersebut terdakwa dan EMAN GEDEG (Daftar Pencarian Orang) berbagi peran, terdakwa seolah-olah membantu korban yang kartu ATM nya tertelan untuk menekan PIN ATM milik korban, yang selanjutnya terdakwa menghafalkan gerakan tangan dari korban tersebut untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan PIN dari kartu ATM korban. Setelah terdakwa mendapatkan PIN milik korban tersebut, terdakwa berikan kepada EMAN GEDEG (Daftar Pencarian Orang), yang mana sebelumnya EMAN GEDEG (Daftar Pencarian Orang) telah menganjal mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM Modifikasi yang di selipkan tusuk gigi yang di masukan ke dalam plastic cottonbud;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi Eliyana masuk ke dalam ATM Bersama di dalam Indomaret Cikupa, yang mana terdakwa sudah menunggu di luar Indomaret. Kemudian terdakwa menuju ke mesin ATM yang berada di sebelah saksi Eliyana. Pada saat terdakwa berada di sebelah saksi Eliyana, saat itu saksi Eliyana merasa kebingungan karena kartu ATM miliknya tersangkut, kemudian terdakwa datang dengan berpura-pura membantu saksi Eliyana. Terdakwa mengatakan kepada saksi Eliyana " kenapa bu atmnya kesangkut yah". Selanjutnya oleh saksi Eliyana membenarkan terdakwa menyuruh saksi Eliyana dengan kata-kata " coba tekan enter password/pin lalu cancel sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah saksi Eliyana mengikuti instruksi terdakwa dan ternyata kartu ATMnya tidak keluar, sehingga saksi Eliyana pergi dari Indomaret tersebut. Setelah terdakwa sudah mengetahui PIN dari kartu ATM saksi Eliyana, yang selanjutnya saya keluar dan memberitahukan kepada saudara EMAN GEDEG (Daftar Pencarian Orang) "putus nih putus" saat terdakwa hendak meminta dompet berwarna hitam yang berisi gergaji besi yang sudah dimodifikasi untuk terdakwa mencongkel kartu tersebut. Setelah dompet tersebut terdakwa terima, terdakwa masuk kembali ke dalam Indomaret tersebut dan menuju ke ATM bersama yang telah ditinggalkan saksi Eliyana, sesampainya di dalam terdakwa melihat ke dalam mesin ATM, dan terdakwa melihat kartu ATM milik saksi Eliyana sudah tertelan ke dalam mesin ATM. Terdakwa yang akan mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM saksi Eliyana saat saksi Eliyana masuk kembali ke dalam Indomaret terdakwa, dan terdakwa yang kaget langsung berbicara ke saksi Eliyana "kartunya belum keluar udah tungguin aja", setelah itu terdakwa langsung meninggalkan mesin ATM yang akan terdakwa ambil kartu ATM nya karena terdakwa mendengar suara banyak warga yang kumpul dan berteriak "ini temennya ini temennya" dan terdakwa langsung berjalan cepat melarikan diri sembari membuang dompet yang berisi gergaji modifikasi untuk mencongkel ATM, namun saat itu terdakwa sudah dihadang warga, dan dibawa ke Polsek Cikupa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi ELIYANA Binti UDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 20.00 Wib di Mesin ATM Bersama di dalam Minimarket Indomaret yang beralamat di Kp. Bulakan Rt. 007 Rw. 003 Ds. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang;

- Bahwa barang yang akan dicuri oleh Terdakwa adalah uang yang berada di ATM BCA milik saksi senilai Rp. 268.000.- (dua ratus enam puluh delapan ribu) yang mana uang yang berada di ATM adalah milik Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.45 Wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama DEDI HERWANTO berangkat dari kontrakan menuju Indomaret dan sampai sekitar pukul 20.00 Wib, kemudian masuk kedalam ATM Bersama, setelah itu saksi memasukan kartu atm bca milik saksi, namun kartu atm tersebut tidak bisa di gunakan, kemudian Terdakwa datang dari samping kiri yang kemudian berbicara kepada saksi "atm nya ketelan yah" setelah itu saksi jawab "iya" kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk menekan pin (personal identification number) di tombol mesin atm tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tekan enter dan cancel dan saat itu saksi mengikuti perintah Terdakwa setelah saksi menekan pin di tombol mesin atm tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tekan enter dan cancel kartu saksi tetap tidak keluar setelah kartu atm milik saksi tidak keluar kemudian saksi keluar dari mini market tersebut, namun yang saksi lihat terdakwa masih tetap menunggu di mesin atm, setelah itu saksi pergi meninggalkan mini market tersebut bersama dengan teman saksi dengan menggunakan sepeda motor, saat saksi keluar dari mini market tersebut saksi di kejar, setelah itu saksi di tanya oleh laki laki tersebut "mba mau ngambil uang yah terus atmnya ketelan yah" selanjutnya saya jawab "ia" kemudian saksi di perintahkan oleh lelaki tersebut untuk kembali lagi ke mini market tersebut dan menuju ke atm

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng



dimana kartu atm bca milik saksi tersebut tertelan, bahwa kemudian Saksi kembali dan masuk kedalam atm dan saksi mendapati terdakwa berada di dalam atm, dan yang saksi lihat terdakwa sudah mulai gelagapan dan gemetar, saat itu saksi lihat terdakwa lari keluar mini market dan sudah di hadang oleh warga, yang selanjutnya terdakwa di tangkap dan di bawa ke polsek cikupa;

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 268.000.- (dua ratus enam puluh delapan ribu);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi DEDI HERWANTO Bin RAHMAT, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian pada hari Senin, 16 September 2024, sekitar pukul 20.00 Wib di Indomaret yang beralamat di Kp. Bulakan RT 007 RW 003 Ds. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang adapun yang menjadi korban Percobaan Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah saksi ELIYANA;

- Bahwa barang yang akan dicuri yaitu uang yang berada di ATM BCA milik korban yang bernama saksi ELIYANA senilai Rp.268.000.- (dua ratus enam puluh delapan ribu) yang dilakukan oleh terdakwa NERI DIANSYAH;

- Bahwa awal mula pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 19.45 Wib saksi bersama dengan korban saksi ELIYANA berangkat dari kontrakan menuju ke mini market indomaret sekitar pukul 20.00 Wib kam sampai ke minimarket tersebut setelah itu saksi ELIYANA masuk kedalam dan menuju ke ATM Bersama, setelah itu saksi ELIYANA memasukan kartu ATM BCA milik saksi ELIYANA, namun kartu ATM tersebut tidak bisa di gunakan, kemudian terdakwa NERI DIANSYAH yang saksi tidak tahu dan saksi ketahui setelah di kantor polisi datang dari samping kiri yang kemudian berbicara kepada korban “ ATMNYA KETELAN YAH “ setelah itu saksi ELIYANA jawab “ IYA “ kemudian pelaku memerintahkan saksi ELIYANA untuk menekan PIN (Personal Identification Number) di tombol mesin ATM tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tekan enter dan cancel dan saat itu korban mengikuti perintah terdakwa Setelah saksi ELIYANA menekan PIN (Personal Identification Number) di tombol mesin ATM tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kemudian tekan enter dan cancel kartu saksi ELIYANA tetap tidak



keluar setelah kartu ATM milik saksi ELIYANA tidak keluar kemudian saksi ELIYANA keluar dari mini market tersebut, namun yang saksi ELIYANA lihat terdakwa masih tetap menunggu di mesin ATM, setelah itu saksi ELIYANA pergi meninggalkan mini market tersebut bersama dengan saksi dengan menggunakan sepeda motor, saat kami keluar dari mini market tersebut kami di kejar oleh seorang laki laki yang kami tidak kenal, setelah itu saksi ELIYANA di tanya oleh laki laki tersebut "MBK MAU NGAMBIL UANG YAH TERUS ATMNYA KETELAN YAH" selanjutnya saksi ELIYANA jawab "IA" kemudian saksi ELIYANA di perintahkan oleh lelaki tersebut untuk kembali lagi ke mini market tersebut dan menuju ke ATM dimana kartu ATM BCA milik saksi ELIYANA tersebut tertelan, bahwa saat itu saksi ELIYANA bersama dengan saksi yang kembali lagi mini market tersebut dan masuk kedalam dan menuju ke ATM Bersama dimana ATM BCA milik saksi ELIYANA tertelan setelah saksi ELIYANA dan saksi masuk kedalam minimarket dan menuju ke ATM Bersama dan saya dan korban mendapati terdakwa berada di ATM BERSAMA dimana ATM milik saksi ELIYANA tertelan, dan yang kami lihat terdakwa sudah mulai gelagapan dan gemetar, saat itu kami lihat terdakwa lari keluar mini market saat terdakwa keluar dari mini market sudah di hadang oleh warga, yang selanjutnya terdakwa di tangkap dan di bawa ke polsek cikupa;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Saksi Mulyadi Bin Madsudin, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebabagi berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Kepolisian Sektor Cikupa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah diamankan oleh pelapor dan warga karena melakukan pencurian uang di atm yang berlokasi di Mesin ATM Bersama di dalam Minimarket Indomaret yang berlatam di Kp. Bulakan Rt. 007 Rw. 003 Ds. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang;

- Bahwa dari Terdakwa dan lokasi tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM pengganjal yang sudah dimodifikasi dengan cara diikat dengan tali, 1 (satu) potongan tusuk gigi yang sudah dimasukan plastic katembat, 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang sudah disolatip hitam, 2 (dua) lembar kartu ATM Britama warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Niaga warna merah putih, 1 (satu) lembar kartu ATM Permata Bank warna hijau, 1 (satu) lembar kartu



ATM Btn warna biru kuning, 1 (satu) lembar kartu ATM Bri-Gpn warna biru, 1 (satu) lembar kartu ATM Bni warna abu, 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo A54 warna hitam, 1 (satu) buah Tas selempang Mrek Adventure Polo pro star, 1 (satu) potong switer warna biru, putih, coklat & 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi dengan Nomor Kartu : 6019-0050-6534-1351, Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu;

- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Muhamad Safrijal Bin Edi Gustian, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Kepolisian Sektor Cikupa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah diamankan oleh pelapor dan warga karena melakukan pencurian uang di atm yang berlokasi di Mesin ATM Bersama di dalam Minimarket Indomaret yang beralamat di Kp. Bulakan Rt. 007 Rw. 003 Ds. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang;

- Bahwa dari Terdakwa dan lokasi tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) kartu ATM pengganjal yang sudah dimodifikasi dengan cara diikat dengan tali, 1 (satu) potongan tusuk gigi yang sudah dimasukan plastic katembat, 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang sudah disolatip hitam, 2 (dua) lembar kartu ATM Britama warna abu-abu, 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Niaga warna merah putih, 1 (satu) lembar kartu ATM Permata Bank warna hijau, 1 (satu) lembar kartu ATM Btn warna biru kuning, 1 (satu) lembar kartu ATM Bri-Gpn warna biru, 1 (satu) lembar kartu ATM Bni warna abu, 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo A54 warna hitam, 1 (satu) buah Tas selempang Mrek Adventure Polo pro star, 1 (satu) potong switer warna biru, putih, coklat & 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi dengan Nomor Kartu : 6019-0050-6534-1351, Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu;

- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **NERI DIANSYAH Bin SARKOWI** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada awal bulan Februari 2024 tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi. Saat itu Terdakwa melakukannya bersama EDI, IWAN, EMAN, JAYA, dan ROBOT bertempat di INDOMARET wilayah bandara, cileduk, dan Ciputat dan ALFAMART wilayah Bandara, Cileduk, Serpong ALFAMIDI wilayah Cipondoh dan Serpong, SPBU sebelum banjar Wijaya, dan ATM Bersama Mal Puri Kalideres, dan dari hasil tindak pidana ganjel ATM dari berbagai tempat tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil sebanyak Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta) dan uang tersebut di bagi 4 (empat) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar sebanyak Rp.6.000.000.- (enam juta), kemudian pada bulan Juli sampai dengan Agustus di lokasi yang sama dan dari hasil tindak pidana tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus), dan yang terakhir pada tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib ATM Bersama di Indomaret yang berlatam di Kp. Bulakan RT 007 RW 003 Ds. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang namun sudah di ketahui oleh korbannya sehingga terdakwa panik dan melarikan diri namun pada saat terdakwa melarikan diri terdakwa sudah di hadang oleh warga dan kemudian terdakwa di tangkap oleh polisi dari polsek cikupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama saudara EMAN GEDEG (DPO) dengan cara mengganjil/memasukan potongan tusuk gigi yang sudah dimodifikasi kedalam kartu mesin ATM BERSAMA ALTO, apabila korban memasukan kartu ATM miliknya maka kartu ATM tersebut tersangkut dan tidak bisa keluar kembali, kemudian setelah kartu ATM korban tersangkut/tertelan terdakwa datang dengan berpura pura membantu korban dengan bertanya "KENAPA BU ATMNYA KESANGKUT YAH" selanjutnya oleh korban di jawab " IA MAS " kemudian terdakwa menjawab Kembali "COBA TEKAN ENTER PASSWORD/PIN LALU CANCEL sebanyak 3 (tiga) dan saat itu terdakwa menghafalkan gerakan tangan karena kartu korban tidak berhasil sehingga korban meninggalkan tempat mesin ATM tersebut dengan tidak membawa kartu ATM, setelah korban meninggalkan tempat mesin ATM kemudian terdakwa keluar dan memberi kode kepada saudara EMAN GEDEG (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah seolah-olah membantu korban yang atmnya tertelan untuk menekan pin atm milik korban yang selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghafalkan gerakan tangan dari korban tersebut untuk memastikan pin korban, kemudian pin tersebut terdakwa berikan kepada saudara eman gedeg (dpo), sedangkan peran dari saudara eman gedeg (dpo) adalah mengganjal mesin atm dengan menggunakan kartu atm modifikasi yang di selipkan tusuk gigi yang di masukan kedalam plastic cottombot dan sebelumnya perbuatan tersebut sudah kami rencanakan terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah saudara EMAN GEDEG (DPO) yang beralamat di doyong kota Tangerang dengan tujuan menuju ke indomaret Bitung sesampainya di indomaret bitung karena gerak gerik sudah di ketahui oleh karyawan indomaret kemudian kami berpindah tempat ke lokasi selanjutnya di Indomaret cikupa yang berlamat di Kp. Bulakan RT 007 RW 003 Ds. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa dan saudara EMAN GEDEG (DPO) berbagi peran terdakwa seolah olah membantu korban yang ATMnya tertelan untuk menekan PIN ATM Milik korban yang selanjutnya terdakwa menghafalkan Gerakan tangan dari korban tersebut untuk memastikan pin korban, yang kemudian setelah terdakwa mendapatkan PIN Milik korban tersebut kemudian terdakwa berikan kepada saudara EMAN GEDEG (DPO), sedangkan peran dari saudara EMAN GEDEG (DPO) adalah menganjal mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM Modifikasi yang di selipkan tusuk gigi yang di masukan kedalam plastic cottombot, sekitar pukul 20.00 Wib saat itu datang seorang perempuan dewasa yang menuju ke ATM Bersama, Kemudian terdakwa menuju ke ATM yang berada di sebelahnya, pada saat terdakwa berada di sebelah korban saat itu korban merasa kebingungan karena ATM miliknya tersangkut, terdakwa datang dengan berpura pura membantu korban adapun cara yang saya lakukan saya berbicara kepada korban " KENAPA BU ATMNYA KESANGKUT YAH " selanjutnya oleh korban di jawab " IA MAS " kemudian terdakwa menjawab Kembali " COBA TEKAN ENTER PASSWORD/PIN LALU CANCEL sebanyak 3 (tiga) setelah korban mengikuti instruksi saya dan ternyata kartu ATMnya tidak keluar, sehingga korban pergi dari minimarket Indomaret tersebut, dan saat itu terdakwa sudah mengetahui pin ATM korban, yang selanjutnya terdakwa keluar dan memberitahukan kepada saudara EMAN GEDEG " PUTUS NIH PUTUS" saat terdakwa hendak pergi saudara EMAN GEDEG " UDAH NIH GUA LAGI BELI MARTABAK LAGIAN KORBAN UDAH PERGI

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LU CEK SONO" kemudian saya meminta dompet berwarna hitam yang berisi gergaji besi yang sudah dimodifikasi untuk terdakwa mencongkel kartu tersebut, setelah dompet tersebut terdakwa terima terdakwa masuk kembali ke dalam minimarket tersebut dan menuju ke ATM bersama, sesampainya di dalam terdakwa melihat ke dalam mesin ATM, dan yang terdakwa lihat kartu ATM tersebut sudah tertelan, saat terdakwa hendak keluar, korban ternyata kembali lagi, dan saat itu terdakwa bertanya kepada korban " KARTUNYA BELUM KELUAR UDAH TUNGGUIN AJA" setelah itu terdakwa keluar dari minimarket tersebut saat terdakwa keluar dari minimarket tersebut, sudah banyak warga yang berkumpul dan berteriak " INI TEMENNYA INI TEMENYA" dan saat itu terdakwa sempat berkata " TEMAN SIAPA " sambil terdakwa berjalan hendak melarikan diri sembari terdakwa membuang dompet yang berisi gergaji modifikasi untuk mencongkel ATM, namun saat itu terdakwa sudah dihadang, sampai akhirnya terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman dan dibawa ke Polsek Cikupa berikut barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian bermodus ganjal kartu ATM dan putusan pidana tersebut sudah inkrah;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali dipenjara karena perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kartu ATM pengganjal yang sudah dimodifikasi dengan cara diikat dengan tali;
- 1 (satu) potongan tusuk gigi yang sudah dimasukan plastic katembat;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang sudah disolatip hitam;
- 2 (dua) lembar kartu ATM Britama warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Niaga warna merah putih;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Permata Bank warna hijau;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Btn warna biru kuning;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bri-Gpn warna biru;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bni warna abu;
- 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo A54 warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas selempang Mrek Adventure Polo pro star;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong switer warna biru, putih, coklat & 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi dengan Nomor Kartu : 6019-0050-6534-1351.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Minimarket Indomaret Kp. Bulakan Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Cikupa Kabupaten tangerang karena melakukan pencurian di ATM Bersama yang berada di Minimarket tersebut;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah EMAN GEDEG yang beralamat di Doyong kota Tangerang menuju Indomaret Bitung untuk mencari mesin ATM;
- Bahwa karena gerak gerik Terdakwa sudah diketahui oleh karyawan Indomaret tersebut Terdakwa dan EMAN GEDEG berpindah tempat ke lokasi selanjutnya di Indomaret Cikupa yang berlamat di Kp. Bulakan RT 007 RW 003 Ds. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang;
- Bahwa di Indomaret Cikupa tersebut Terdakwa dan EMAN GEDEG berbagi peran, dimana Terdakwa seolah-olah membantu korban yang kartu ATM nya tertelan dengan menyuruh korban menekan PIN ATM milik korban kemudian menekan cancel dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar Terdakwa bisa menghafalkan gerakan tangan dari korban saat menekan pin atm tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghafalkan pin, kemudian pin tersebut Terdakwa berikan kepada EMAN GEDEG, yang sebelumnya EMAN GEDEG telah menganjal mesin ATM dengan menggunakan kartu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM modifikasi yang di selipkan tusuk gigi yang di masukan ke dalam plastic cottonbud;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi korban Eliyana masuk ke dalam ATM Bersama di dalam Indomaret Cikupa, yang mana Terdakwa sudah menunggu di luar Indomaret;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi korban yang saat itu merasa kebingungan karena kartu ATM miliknya tersangkut, dengan mengatakan kepada saksi Eliyana "kenapa bu atmnya kesangkut yah". Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Eliyana dengan kata-kata "coba tekan enter password/pin lalu cancel sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah saksi Eliyana mengikuti instruksi Terdakwa dan ternyata kartu ATMnya tidak keluar, akhirnya Saksi Eliyana pergi dari Indomaret tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan memberitahukan pin yang sudah dihafalnya tersebut kepada saudara EMAN GEDEG;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam Indomaret dan menuju ke ATM bersama yang telah ditinggalkan saksi Eliyana, dan melihat kartu ATM milik saksi Eliyana sudah tertelan ke dalam mesin ATM;
- Bahwa kemudian Terdakwa mau mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM saksi Eliyana namun tiba-tiba Saksi Eliyana masuk kembali ke dalam Indomaret yang membuat Terdakwa kaget dan mengatakan "kartunya belum keluar udah tungguin aja", setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan mesin ATM karena Terdakwa sudah mendengar suara banyak warga yang berkumpul dan berteriak "ini temennya ini temennya" dan Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang dompet yang berisi gergaji modifikasi, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa NERI DIANYSAH Bin SARKOWI dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mencoba melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil itu sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak / pemiliknya;

Menimbang, bahwa percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Minimarket Indomaret Kp. Bulakan Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Cikupa Kabupaten Tangerang karena melakukan pencurian di ATM Bersama yang berada di Minimarket tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah EMAN GEDEG yang beralamat di Doyong kota Tangerang menuju Indomaret Bitung untuk mencari mesin ATM;

Menimbang, bahwa karena gerak gerak Terdakwa sudah diketahui oleh karyawan Indomaret tersebut Terdakwa dan EMAN GEDEG berpindah tempat ke lokasi selanjutnya di Indomaret Cikupa yang berlamat di Kp. Bulakan RT 007 RW 003 Ds. Bitung Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang;

Menimbang, bahwa di Indomaret Cikupa tersebut Terdakwa dan EMAN GEDEG berbagi peran, dimana Terdakwa seolah-olah membantu korban yang kartu ATM nya tertelan dengan menyuruh korban menekan PIN ATM milik korban kemudian menekan cancel dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar Terdakwa bisa menghafalkan gerakan tangan dari korban saat menekan pin atm tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menghafalkan pin, kemudian pin tersebut Terdakwa berikan kepada EMAN GEDEG, yang sebelumnya EMAN GEDEG telah menganjal mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM modifikasi yang di selipkan tusuk gigi yang dimasukkan ke dalam plastik cottonbud;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi korban Eliyana masuk ke dalam ATM Bersama di dalam Indomaret Cikupa, yang mana Terdakwa sudah menunggu di luar Indomaret;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi korban yang saat itu merasa kebingungan karena kartu ATM miliknya tersangkut, dengan mengatakan kepada saksi Eliyana "kenapa bu atmnya kesangkut yah". Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Eliyana dengan kata-kata "coba tekan enter password/pin lalu cancel sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah saksi Eliyana mengikuti instruksi Terdakwa dan ternyata kartu ATMnya tidak keluar, akhirnya Saksi Eliyana pergi dari Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dan memberitahukan pin yang sudah dihafalnya tersebut kepada saudara EMAN GEDEG;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam Indomaret dan menuju ke ATM bersama yang telah ditinggalkan saksi Eliyana, dan melihat kartu ATM milik saksi Eliyana sudah tertelan ke dalam mesin ATM;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mau mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM saksi Eliyana namun tiba-tiba Saksi Eliyana masuk kembali ke dalam Indomaret yang membuat Terdakwa kaget dan mengatakan "kartunya belum keluar udah tungguin aja", setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan mesin ATM karena Terdakwa sudah mendengar suara banyak warga yang kumpul dan berteriak "ini temennya ini temennya" dan Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang dompet yang berisi gergaji modifikasi, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat bathin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa sejak awal Terdakwa bersama temanya bernama Eman Gedeg telah merencanakan pencurian ini dan dalam pelaksanaannya saling berbagi tugas dan mereka telah mulai melaksanakan rencananya namun tidak berhasil atau tidak selesai karena keburu diketahui oleh orang lain dalam hal ini Saksi Eliyana Binti Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan



pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 53 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NERI DIANSYAH Bin SARKOWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kartu ATM pengganjal yang sudah dimodifikasi dengan cara diikat dengan tali;
 - 1 (satu) potongan tusuk gigi yang sudah dimasukan plastic katembat;
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna orange yang sudah disolatif hitam;
 - 2 (dua) lembar kartu ATM Britama warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Cimb Niaga warna merah putih;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Permata Bank warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Btn warna biru kuning;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bri-Gpn warna biru;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bni warna abu;
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo A54 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas selempang Mrek Adventure Polo pro star;
 - 1 (satu) potong switer warna biru, putih, coklat & 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Xpresi dengan Nomor Kartu : 6019-0050-6534-1351;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu;
- **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H. dan Forci Nilpa Darma, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Astuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang serta dihadiri oleh Citra Permata Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIJI ASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1936/Pid.B/2024/PN Tng